

1529647-29.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... em condenações por furto (1ª Vara Criminal); tráfico de drogas (2ª Vara Criminal) e furto qualificado (21ª Vara Criminal).

É reincidente, condenado por furto qualificado - 10ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 25/06/2018 - resultando no acréscimo de 1/6 à pena retro, em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias multa fixada no piso legal.

Em razão da confissão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9047 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1529647-29.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529647-29.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

Vistos.

Controle - 1536/2021

ANDERSON BEZERRA DA SILVA está sendo processado incurso no artigo 155 caput c/c artigo 61 inciso II alínea "j", por duas vezes, na forma do artigo 69, todos dispositivos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 59/62, segundo a qual "[...] no dia 04 de dezembro de 2021, na vigência do estado de calamidade provocado pela pandemia causada pelo vírus COVID-19, no estabelecimento comercial situado na Rua da Moóca, nº 2002, nesta cidade e Comarca, ANDERSON BEZERRA DA SILVA (qual. A fls. 07) subtraiu, para si, quatro caixas de luminárias de natal, pertencentes à vítima Zami Presentes, representada por Loaymi Pereira Dos Santos. Consta, ainda, dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 08 de dezembro de 2021, na vigência do estado de calamidade provocado pela pandemia causada pelo vírus COVID-19, no estabelecimento comercial situado na Rua da Moóca, nº 2002, nesta cidade e Comarca, ANDERSON BEZERRA DA SILVA (qual. A fls. 07) subtraiu, para si, uma luminária de natal, pertencente à vítima Zami Presentes, representada por Loaymi Pereira Dos Santos (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15). Segundo o apurado, no dia 04 de dezembro de 2021, o acusado ANDERSON BEZERRA DA SILVA

adentrou ao estabelecimento "Zami Presentes" e subtraiu, para si, 04 (quatro) caixas de luminárias de natal no valor total de R\$500,00 (quinhentos reais), ação que foi detectada pelo circuito interno de câmeras de segurança. Apurou-se, também, que no dia 08 de dezembro de 2021, o acusado ANDERSON BEZERRA DA SILVA retornou ao estabelecimento "Zami Presentes" e tomou para si uma luminária decorativa de natal, avaliada em R\$ 90,00 (noventa reais), colocando-a dentro de uma sacola que trazia consigo, deixando o estabelecimento na sequência. Quando já estava do lado de fora do estabelecimento, o acusado foi abordado por funcionários da loja, que encontraram a luminária em seu poder e o contiveram até a chegada da polícia militar. O denunciado foi conduzido à delegacia e preso em flagrante. Inquirido em solo policial, o denunciado ANDERSON BEZERRA DA SILVA confessou os crimes que lhe foram imputados. Confirmou ter furtado as quatro luminárias no dia 04 de dezembro, e informou que as vendeu para comprar drogas. Confirmou, também, que no dia 08 de dezembro voltou à loja com o mesmo intuito, qual seja, de subtrair objetos para vendê-los. Tomou para si uma luminária "pisca-pisca" e saiu da loja [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de folhas 15. Recebida a denúncia, citado o réu e rechaçado sumário decreto absolutório, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

É a síntese do necessário e decido.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Nesse sentido, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório vai ao encontro da materialidade delitiva constante em auto de exibição e apreensão de folha 15 e, ao final, convergente aos termos da confissão judicial.

Segundo a representante legal do estabelecimento, na data anterior à prisão em flagrante do acusado, estava no andar superior e vira o réu no local, junto às prateleiras nas quais estavam as caixas de iluminação, deixando o local. Em seguida, constatou que as respectivas caixas de iluminação estavam vazias e, por intermédio de câmeras de vídeo, pôde visualizar o réu a retirar as iluminações das caixas, subtraindo-as. Na data do fato, o réu retornou ao comércio e o deixava passando pelo caixa sem que efetuasse o pagamento da caixa de iluminação e que fora apreendida na sua posse.

Convergente ao conteúdo probatório acima estão os depoimentos prestados pelos policiais militares Vando Ferreira Da Silva e Calebe Alves Da Graça, segundo os quais, após receberem comunicação via rede policial sobre furto em andamento no comércio, nesse local o réu já estava detido, bem como, recuperado o produto do crime. Por comentários de funcionários da loja, foram informados de subtração praticada pelo réu, naquele estabelecimento, em data anterior e cujas filmagens afirmavam entregar à Autoridade Policial.

As declarações e depoimentos se mostram sinceros e isentos, não se delineando qualquer propósito incriminatório a quem fosse inocente.

Em sede judicial, em consonância ao contexto probatório acima, o réu confessou a prática delitiva, admitindo inteira veracidade ao teor da peça acusatória e prova oral concluída ao longo da instrução criminal, com a ressalva de que, no primeiro furto, teria subtraído duas caixas de iluminação, divergindo do número de quatro apontado na denúncia.

Segundo se observa, o réu ostenta antecedentes e reincidência pela prática de crimes patrimoniais, a revelar acentuada reprovabilidade em seu comportamento, tornado incompatível acolher-se a atipicidade com base no princípio da insignificância.

Cabe ressaltar que ao ser preso em flagrante delito (08/12/2021), data relativa à segunda prática delitiva, o réu estava no interior da loja e na qual fora apreendido o produto do crime por funcionários. Portanto, há de se reconhecer como tentado a segunda prática delitiva e seu concurso com a primeira, por continuidade delitiva.

Nesse sentido, as ações delitivas ocorreram com semelhança quanto ao modo de execução, tempo e local de crime, na forma do artigo 71 caput do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ANDERSON

BEZERRA DA SILVA incurso no artigo 155 caput e artigo 155 caput c/c artigo 14 inciso II, ambos c/c artigo 71 caput, todos dispositivos do Código Penal. Passo a dosar a pena, com base no apenamento mais gravoso (furto consumado) - Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa no piso legal, considerados antecedentes criminais consistentes em condenações por furto (1ª Vara Criminal); tráfico de drogas (2ª Vara Criminal) e furto qualificado (21ª Vara Criminal). É reincidente, condenado por furto qualificado - 10ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 25/06/2018 - resultando no acréscimo de 1/6 à pena retro, em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias multa fixada no piso legal. Em razão da confissão judicial, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em 01 ano, 01 mês e 18 dias de reclusão. Em razão da continuidade delitiva, acresço à pena retro a fração de 1/6, resultando em 01 ano, 03 meses e 26 dia de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, adequado à reiteração criminosa citada na dosimetria de pena acima, impondo-se o rigor intermediário a se aferir mérito à progressão de regime prisional. Por via de consequência, a liberdade serve ao réu para reiterar a prática de crimes, tornando-se comprometedor a ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão preventiva - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de março de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito